SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

性生活不和谐应当成为法定离婚理由，且无需举证

——论肉体契约在婚姻法中的优先赔偿原则，

胡灏苒博士[1]
华夏人文民风多样化研究院
通讯作者：胡灏苒博士
本研究由华夏人文民风多样化研究院基金资助（项目编号：260001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文提出一项颠覆性的立法主张：将“性生活不和谐”增设为法定的离婚理由，且实行“无需举证”原则。现行《民法典》第 1079 条以“感情破裂”作为离婚的单一标准，但“感情”这一概念过于主观、模糊，导致司法实践中认定困难。本文从契约论视角重新审视婚姻本质，提出婚姻是由“情感契约”与“肉体契约”双重构成的特殊契约关系。其中，肉体契约具有基础性和优先性——当肉体契约因一方的原因（无论是生理性还是心理性）无法履行时，即构成根本违约，守约方有权解除契约，且无需对“感情是否破裂”这一主观状态承担举证责任。本文结合法学理论、比较法经验、司法实践数据和社会学调查，论证这一改革的必要性与可行性，并对“无需举证”可能引发的滥用风险提出程序性规制方案。
INDEX TERMS / 关键词 性生活不和谐；法定离婚理由；肉体契约；无需举证；根本违约
IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文为胡灏苒博士一手深入调查书写的论文材料，并无符合依据，请勿现实实验。

I. INTRODUCTION / 引言 ：一个被法律沉默的婚姻痛点

II. DISCUSSION / 讨论

一、问题的提出：被法律忽视的婚姻痛点

在婚姻咨询室和法院调解室里，有一个话题始终被反复提及，却极少被公开讨论——性生活不和谐。根据中国人民大学性社会学研究所 2015 年的调查，中国夫妻中每月性生活不足一次的“无性婚姻”在城市人群中占比约 28.7%，在农村地区也达 21.3%。更令人深思的是，在这些无性婚姻中，超过 60%的夫妻除性生活问题外，其他方面相处融洽，甚至“相敬如宾”。

这就引出了一个尖锐的法律问题：当一段婚姻除了没有性生活，什么都好的时候，当事人能否以此为由离婚？

现行法律给出的答案是模糊的。根据《民法典》第 1079 条，离婚的法定标准是“感情确已破裂”。性生活不和谐能否被解释为“感情破裂”的一种表现？能，但不能必然。在司法实践中，这意味着当事人必须花费大量精力去证明“感情破裂”——而这恰恰是最难以举证的主观状态。

本文的主张直截了当：将性生活不和谐增设为独立的法定离婚理由，且实行无需举证原则。这一主张听起来激进，但其背后有着坚实的法理基础和社会需求。

二、现行法律的困境：感情破裂标准的虚妄

2.1 “感情破裂”：一个无法举证的主观标准

我国自 1950 年婚姻法以来，一直坚持以“感情破裂”作为判决离婚的唯一标准。这一标准体现了对婚姻本质的深刻理解——婚姻应当是爱情的结合。然而，这一看似美好的标准，在司法实践中却陷入了困境。

“感情”是什么？它是喜怒哀乐，是爱恨情仇，是无数个瞬间的情绪累积。这样的东西，如何用证据来证明？如何让法官来裁判？

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，涉及身份关系的案件不适用自认制度。这意味着，即使一方在法庭上承认“我不爱他了”，法官也不能仅凭这一自认认定感情破裂。法院必须依职权调查证据，甚至要考虑双方未提出的事实。这导致离婚诉讼变得异常复杂：当事人需要提交聊天记录、证人证言、心理咨询报告，甚至要证明“分居满二年”——而分居本身又是另一种痛苦。

2.2 性生活不和谐的现行法律处境

在现行法律框架下，性生活不和谐并非法定的离婚理由，但可以作为认定感情破裂的考量因素。这意味着，当事人可以以性生活不和谐为由起诉离婚，但必须证明“这种不和谐导致了感情破裂”。

司法实践中，法院对此类案件的处理存在巨大差异。有的法院认为，夫妻一方有生理缺陷或其他原因不能发生性行为，且难以治愈的，可以认定为感情破裂。这一观点源于最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情已破裂的若干意见》。

然而，问题在于：什么是“难以治愈”？谁来证明“难以治愈”？如果一方只是心理性障碍而非生理性缺陷，是否适用？如果双方都是健康的，只是“不和谐”——频率不匹配、欲望不同步——又该如何认定？

这些问题导致一个荒谬的局面：越是涉及隐私、越需要保护的问题，越需要当事人公开举证。当事人不得不向法官、律师、对方当事人，甚至公开开庭时的旁听人员，详细描述自己的性生活细节。这种“羞辱式举证”，本身就是对人格尊严的侵犯。

2.3 现有法定离婚条件的局限

《民法典》第 1079 条列举了五种可以判决离婚的情形：重婚或与他人同居、实施家庭暴力或虐待遗弃、有赌博吸毒等恶习屡教不改、因感情不和分居满二年、其他导致夫妻感情破裂的情形。

仔细分析这五种情形，可以发现一个共同特点：它们都是“过错型”或“冲突型”的离婚理由。要么是一方有明显过错，要么是双方有明显冲突。但现实生活中，大量婚姻的破裂并非因为过错或冲突，而是因为“空转”——两个人就像两条平行线，各自生活，互不打扰，包括没有性生活。

这种“无过错、无冲突”型的婚姻困境，现行法律几乎没有回应。

三、理论重构：婚姻契约的双重结构

3.1 从身份到契约：婚姻法律演进的脉络

英国法律史学家梅因在其经典著作《古代法》中提出一个著名论断：所有进步社会的运动，是一个“从身份到契约”的运动。这一论断同样适用于婚姻法的演进。

传统社会将婚姻视为一种“身份”——一旦进入婚姻，就获得了“丈夫”或“妻子”的身份，这一身份决定了你在家庭中的权利和义务。现代婚姻法则经历了深刻的契约化转型。夫妻不再是上下尊卑的关系，而是平等的缔约主体；婚姻不再是不可解除的终身束缚，而是可以依法解除的契约关系。

然而，中国的婚姻法在契约化进程中走得不够远。我们虽然承认婚姻是“双方自愿”的结合，但在离婚时却仍然坚持“感情破裂”这一极具身份色彩的标准。这导致了一个理论上的矛盾：如果婚姻是契约，那么违约的救济应当是解除契约；但如果解除契约的标准是“感情破裂”，那么契约的性质就被消解了。

3.2 婚姻契约的双重结构：情感契约与肉体契约

本文提出一个核心理论：婚姻契约不是单一维度的，而是由情感契约与肉体契约双重构成的。

情感契约涉及的是精神层面的结合：相互扶持、共同成长、分享喜怒哀乐。这是婚姻中更高层次、更难以量化的部分。情感契约的履行状态，外人难以判断，甚至当事人自己也难以言说。

肉体契约涉及的是生理层面的结合：性生活、生育、共同生活等。这是婚姻中更基础、更可验证的部分。从婚姻的起源来看，肉体契约甚至比情感契约更为古老——婚姻最初就是为了规范两性关系、确认子嗣血统而设的制度。

这两重契约并非平行关系，而是有主次之分的。本文的核心论点在于：肉体契约是婚姻的基础契约，具有优先地位。理由如下：

第一，从婚姻的起源看，性是婚姻制度的核心功能。无论东方还是西方，传统婚姻的首要目的都是“广继嗣”“免淫乱”。虽然现代社会婚姻的情感功能日益突出，但性的功能从未消失。

第二，从婚姻的排他性来看，婚姻与其他亲密关系的根本区别就在于“性专属性”。朋友之间可以有情感，亲人之间可以有扶持，但只有夫妻之间有排他的性权利。这种排他性，正是肉体契约的明证。

第三，从婚姻的痛苦来源看，无性婚姻对当事人的伤害往往被严重低估。性生活不和谐不会导致争吵、不会留下伤痕，但它会侵蚀一个人的自尊、自信和幸福感。这种“隐性伤害”，恰恰是最需要法律回应的。

3.3 为什么肉体契约具有优先地位？

所谓“优先地位”，是指在婚姻契约的履行中，当肉体契约无法履行时，其违约后果应当优先于情感契约得到救济。这并非轻视情感，而是基于以下现实考量：

其一，可验证性优先。情感是否破裂，往往难以判断；但肉体契约是否履行，却相对容易确认。长期没有性生活、一方拒绝履行夫妻义务、因生理原因无法发生性行为——这些事实本身就可以独立判断，无需探究背后的情感状态。

其二，基础性优先。没有肉体契约，情感契约就失去了依托。古人云“夫妻没有隔夜仇”，很大程度上是因为“床头吵架床尾和”——性的和解功能是婚姻修复的重要机制。当这一机制失效，情感契约再美好也难以维系。

其三，不可替代性优先。情感的需求可以通过朋友、亲人来部分满足，但性的需求在婚姻内部具有不可替代性。这也是为什么婚外性行为被视为严重违约——因为它恰恰利用了这种不可替代性。

四、核心主张：无需举证原则的法理基础与制度设计

4.1 “无需举证”的含义与边界

本文主张的“无需举证”，需要精确界定。它并非意味着当事人可以空口白牙地要求离婚，而是指：当事人无需证明“性生活不和谐导致了感情破裂”，只需证明“存在长期性生活不和谐的事实”即可。

这里的举证责任，从“证明感情状态”转变为“证明事实状态”。前者是主观的、模糊的、难以捉摸的；后者是客观的、具体的、相对容易验证的。

具体而言，当事人需要证明的是以下事实之一：

- 连续一年以上无正当理由未发生性行为；
- 一方因生理或心理原因无法完成性行为，且经合理期间未能改善；
- 双方的性观念、性取向、性需求存在根本冲突，无法调和。

这些事实的证明，仍然需要证据——比如医疗记录、心理咨询报告、双方的通信记录等。但相比证明“感情破裂”，这种证明已经大为简化。

4.2 比较法视野：无过错离婚的启示

从比较法角度看，本文的主张并非空穴来风。西方主要国家在过去半个世纪都经历了离婚法的重大变革，其核心趋势就是“无过错离婚”的普及。

以美国为例，1969 年加利福尼亚州率先通过《家庭法》，引入无过错离婚原则。此后各州纷纷效仿。在无过错离婚制度下，当事人无需证明对方有过错，只需声明“婚姻已无可挽回地破裂”即可离婚。

本文的主张与这一趋势一脉相承：我们不是在恢复“过错”标准，而是在承认“契约”本质。当肉体契约根本违约时，解除契约就是当然的权利。

4.3 立法建议：民法典第 1079 条的修改方案

基于上述论证，本文提出以下具体立法建议：

建议一：在《民法典》第 1079 条第三款中增列一项
将现行条文“有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚”的列举事项中，增补一项：“（六）夫妻之间长期性生活不和谐，无法共同生活的。”

建议二：增设第四款关于无需举证的特别规定
建议增加一款：“前款第六项情形，以一方提出主张并经合理期间调解无效为已足，无需另行举证证明感情破裂。但对方提出反证证明其不存在或已改善的除外。”

这一规定明确了两点：一是主张本身即启动程序；二是举证责任倒置，由反对离婚的一方承担证明“性生活和谐”或“已改善”的责任。

建议三：设置合理的“冷却期”
为防止冲动离婚，可设置一定期限的“冷却期”——比如，当事人主张性生活不和谐后，应当经过三个月的调解期或冷静期，方可进入判决程序。

4.4 程序保障：如何防止滥用

任何制度设计都必须考虑被滥用的风险。对此，可以从以下几个方面加以规制：

第一，区分“主张”与“认定”。当事人提出主张即可启动程序，但最终是否准予离婚，仍需法官综合判断。如果法官认为双方事实上性生活和谐（比如已有子女且近期怀孕），或者所谓“不和谐”明显是借口，仍可驳回。

第二，保留调解程序。根据现行法律，离婚诉讼必须进行调解。这一程序完全可以保留。在调解阶段，法官或调解员可以深入了解双方的实际情况，判断是否存在真实的性生活不和谐。

第三，家事调查官的介入。家事诉讼中，法院可以依职权调查证据。对于性生活不和谐的主张，法

好饿: 03-03 20:48:06
第三，家事调查官的介入。家事诉讼中，法院可以依职权调查证据。对于性生活不和谐的主张，法院可以委托专业机构或人员进行调查，出具调查报告，避免一方当事人的片面之词。

第四，区分首次起诉与再次起诉。对于首次以性生活不和谐为由起诉离婚的，法院可以给予一定的修复期；对于再次起诉的，则可以推定确无改善可能。

五、可能质疑与回应

5.1 质疑一：婚姻岂能等同于肉体交易？

最强烈的质疑可能来自道德层面：将婚姻简化为“肉体契约”，是不是把崇高的婚姻降格为肉体交易？

回应：恰恰相反，本文的主张正是要保护爱情的神圣。承认肉体契约的独立性，不是否定情感契约的价值，而是承认一个基本事实：性是婚姻的重要组成部分，但不是婚姻的全部。正因为如此，当性这一部分出现问题时，不应该让整个婚姻都陷入“无法证明”的泥潭。当事人可以基于肉体契约的违约解除婚姻，而无需纠缠于“感情是否破裂”的争议——这恰恰让情感部分得以保全。

5.2 质疑二：会导致离婚率飙升吗？

回应：这种担忧可以理解，但缺乏依据。从比较法经验看，无过错离婚制度的引入并未导致离婚率的持续飙升。美国各州引入无过错离婚后，离婚率确实在短期内上升，但很快趋于稳定。更重要的是，离婚率的上升未必是坏事——如果大量“死亡婚姻”被解放出来，这对社会整体是福是祸，值得深思。

其次，本文主张的“无需举证”并非“无需任何条件”。仍然需要满足“长期”不和谐、经调解无效等前提。设置合理的“冷却期”也可以过滤冲动离婚。

最后，也是最根本的：法律应当尊重成年人的选择。如果两个人确实无法继续婚姻，法律有什么理由非要捆绑在一起？

5.3 质疑三：如何认定“长期”？谁来证明“不和谐”？

回应：关于“长期”，可以借鉴“分居满二年”的规定，设定“连续一年以上无正当理由未发生性行为”作为初步标准。当然，这需要排除因疾病、生育、分居等正当理由导致的暂时中断。

关于“不和谐”的认定，可以采用主客观相结合的标准。客观上，可以考察双方发生性行为的频率、方式等；主观上，可以听取双方的陈述、心理咨询师的评估。如果一方主张不和谐且经合理期间无法改善，法院应当予以尊重——毕竟，性生活的主观感受只有当事人自己最清楚。

5.4 质疑四：会不会被用来逃避夫妻扶养义务？

回应：这是一个严肃的担忧，需要在制度设计时予以防范。

首先，如果一方因疾病、年老等原因暂时无法发生性行为，这不属于“长期性生活不和谐”的范畴，因为有“正当理由”。正当理由包括疾病、生育、分居、年龄等。

其次，如果一方确实因病导致永久性功能障碍，另一方以此为由离婚，是否应当允许？这是一个两难问题。对此，可以通过经济补偿机制来平衡：离婚时，无过错方（即患病一方）可以获得更多的财产分割或扶养费。

最后，家事调查官的介入可以帮助法院查明真相，防止以“性生活不和谐”为名行“抛弃”之实。

III. Conclusions / 结论

让法律回归契约，让婚姻回归自愿

本文主张将“性生活不和谐”增设为法定离婚理由，并实行“无需举证”原则。这一主张的理论基础在于：婚姻契约具有双重结构，其中肉体契约是基础契约，具

有优先地位；当肉体契约根本违约时，当事人有权解除契约，无需证明感情破裂。

这一改革的意义，远不止于解决“无性婚姻”问题。它代表了一种更深层次的观念转变：从把婚姻当作需要国家“治疗”的身份关系，转向把婚姻当作成年人自愿缔结的契约关系。在这一观念下，离婚不再是“失败”，而是契约的自然终止；当事人无需向国家证明“为什么”，只需表达“不愿意”。

回到文章开头的辩题：性生活不和谐应当成为法定离婚理由，且无需举证。这个主张看似激进，实则是对婚姻本质的回归。当两个人的肉体契约已经无法履行时，最好的选择不是捆绑，不是指责，不是羞辱式举证，而是体面地放手。这，或许正是法律应有的温度。

References

1. 罗杰、尹鸽：《论我国法定离婚标准与条件的坚持与完善（1950~2017）》，载《家事法研究》2017 年卷
2. 王礼仁：《我国法律婚姻诉讼程序的特别规定》，中国法院网 2004 年 5 月 9 日
3. 中国人民大学性社会学研究所：《2015 年中国综合性调查》
4. Shahar Lifshitz & Ram Rivlin, Marital Contracts on the Fault Lines: A Liberal Inquiry, Canadian Journal of Law & Jurisprudence (2024)
5. 《中国民法典·婚姻家庭编（草案）》之法定离婚制度研究，燕山大学硕士学位论文，2018 年
6. 张海燕：《家事诉讼证据规则的反思与重构》，中国法学网。